

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0672-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0894-2026/PS2**

DENUNCIANTE : GINO ALEJANDRO BONILLA CISNEROS
(EL SEÑOR BONILLA)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 8 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto, habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N°4915-****-****-7818 del denunciante, la cual no reconoce haber efectuado, pues previamente recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como supuesto personal del denunciado; no obstante, antes de gestionar la supuesta entrega de su tarjeta, se comunicó con el denunciado a través del canal de *WhatsApp*, a fin de consultar sobre dicha entrega, el personal le confirmó que un representante de la empresa *Prosegur* se apersonaría a su domicilio y le indicó que atendiera la llamada telefónica. Posteriormente, recibió la visita de un presunto "*Courier*" en su domicilio, quien procedió a cortar su tarjeta; sin embargo, en esa misma fecha se efectuó el cargo correspondiente a la operación cuestionada:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/11/2025	SHAN COFFE BAR	7 000,00

2. El 23 de febrero de 2026, el señor Bonilla presentó un escrito e indicó que el número telefónico +51 988 *** 380 es al que se comunicó vía *WhatsApp* para consultar sobre la supuesta entrega de su tarjeta de crédito. Asimismo, indicó que dicho número figuraba como canal de atención del Banco al momento de los hechos.
3. El 2 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Respecto a la realización de una operación con la tarjeta de crédito del denunciante, señaló que la transacción de S/ 7 000,00 se efectuó correctamente con la lectura del chip de la tarjeta en el POS del comercio y el ingreso de los datos necesarios, por lo que la operación fue autorizada válidamente;
 - (ii) se configuró la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, debido a que el denunciante aceptó haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, sin que se haya acreditado que su entidad solicitó ello, por lo que debe ser exonerado de responsabilidad;
 - (iii) respecto a la conversación por *WhatsApp*, el denunciante le indicó que lo han contactado para la entrega de una tarjeta de crédito más no para que entregue su tarjeta a una tercera persona;



- (iv) el denunciante recibió un folleto de seguridad al momento de recibir su tarjeta de crédito, en el que se indica que por ningún motivo su entidad solicitará la devolución de su tarjeta; y,
 - (v) la tarjeta estaba activa al momento de la operación y recién fue bloqueada el 5 de noviembre de 2025 a las 15:10:53 horas.
4. El 6 de marzo de 2026, el señor Bonilla presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) Con posterioridad a la presentación de la denuncia, el 11 de febrero de 2026, el comercio donde se registró la operación realizó la devolución del importe de S/ 7 000,00; sin embargo, el denunciado no ha mencionado dicha información en sus descargos; y,
 - (ii) durante el tiempo en que dicha operación permaneció cargada en su tarjeta de crédito, se generaron intereses y cargos financieros derivados de dicho consumo, lo cual le ocasionó un perjuicio económico.

II. ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS Nº 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y



claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
11. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS Nº 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
12. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento², ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y,

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución Nº 0201-2024/SPC-INDECOPI



d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

13. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 5 de noviembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
14. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 13 de octubre de 2025; conforme se apreciaba continuación:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	20/11/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	16:33:42
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4915	7818 GINO BONILLA	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4915	7818 BONILLA CISNEROS GINO ALEJANDR	INFINITE
Fecha Afiliacion	02/10/25	Habilitada S 13/10/25
Fecha Expiracion	31/10/30	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq
05/11/25	15:28:30	0
NumBlq	Usuario	Comentarios
110244	AUT90	TH NO RECONOC TRX 05/11/25

15. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizó la operación cuestionada fue emitida con posterioridad al 1 de julio de 2025, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre la responsabilidad del Banco por el consumo no reconocido

16. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)



17. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
18. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
19. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
20. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0672-2026/PS2

21. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia¹⁰.
22. El señor Bonilla denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4915-****-****-7818, por el importe de S/ 7 000,00, la cual no reconoce haber realizado por el motivo expuesto en el numeral 1 de la presente Resolución.
23. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y el ingreso de su clave secreta, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por el denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó su reporte interno en el cual se verifica que la operación se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito del denunciante y la copia del voucher de pago, mediante el cual se acredita el ingreso de la clave secreta, conforme se aprecia a continuación en la parte pertinente:

Reporte Interno

UNIBANCA		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO		20/11/25
AB0522		MODULO ADMINISTRATIVO		16:33:24
B380P757		Detalle de Autorizacion		PAG 02
Cuenta	4915	7818	BONILLA CISNEROS GINO ALEJANDR	
Tarjeta	4915	7818	Cod. Aut	016403
Fecha/Hora	05/11/25 15:10:02		Moneda/Monto	604 7,000.00
Cod. Rpta	00 APPROVE		Origen	WSVT VISHNET
Tipo de Mensaje	0100			
BIN Adquirente	00000402875		107 ID ADQ CULQUI PARA VISA	
Cod. Proceso	003000		GOODS/SERVICE PURCHASE	
			CREDIT CARD	
Categoría Comercio	5411			
Cod. Establecimiento	20000000018A220		Grocery Stores and Supermarkets	
Nombre Establecimiento	Shan Coffee Bar		Lambayeque PE	
Modo de Entrada POS	05		INTEGRATED CIRCUIT CARD READ	
Capacidad de Entrada POS	1		TERMINAL CAN ACCEPT PINS	
Condicion del POS	00			
Datos Adicionales del POS 5000010032 IM: Online PIN				

Voucher de pago

[Ver imagen en la página siguiente]

presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

M-OPS-04/01

Página 6 de 12



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0672-2026/PS2

Culqi
Detalle de venta

Total: S/ **7,000.00**
Cuotas: 3

Tarjeta: ****7818 Fecha: 05/11/25 Hora: 03:10 PM

Nombre del comercio: Shan Coffee Bar
Documento: 10740745927
Código de comercio: 200000000188220
ID de venta: 000413503692

Código de autorización: 016403
Tipo de transacción: Venta
Tipo de autenticación: **PIN Verificado**

Red de tarjeta: VISA
Banco emisor: BANCO BANBIF
Tipo de tarjeta: CRÉDITO
Tipo de captura: CHIP
AID: A0000000031010
Crypto: 2B 5B 47 43 F7 BF 61 19

24. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

Tarjeta de Crédito N°	4915-****-****-7818
Cuenta	4915-****-****-7818
Importe S/	7 000,00
Fecha y hora	05/11/2025 - 15:10:02
Código de autorización	016403
Establecimiento	SHAN COFFEE BAR
Código de respuesta	00 APPROVE
Modo de entrada	POS05
Tipo de autenticación	PIN VERIFICADO

25. La información registrada en los referidos medios probatorios confirma que la operación de S/ 7 000,00 se realizó el 05 de noviembre de 2025 a las 15:10:02 horas, con el código de autorización 016403, en el establecimiento comercial SHAN COFFEE BAR, mediante la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.

26. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera definitiva, en la misma fecha, a las 15:28:30 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO          20/11/25
AB0603            MODULO ADMINISTRATIVO          16:33:42
B380P757          Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta          PAG 01

Tarjeta 4915      7818 GINO BONILLA          TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4915      7818 BONILLA CISNEROS GINO ALEJANDR INFINITE
Fecha Afiliacion 02/10/25  Habilitada S 13/10/25
Fecha Expiracion 31/10/30  Bloqueo 0          Fecha Depuracion
Fecha 05/11/25  Hora 15:28:30  Blq 0          NumBlq 110244 Usuario AUT90  Comentarios TH NO RECONOC TRX 05/11/25
```

27. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 7 000,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de



autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.

28. En esa medida, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) Primer factor: en el presente caso, se verifica que la operación se realizó mediante la lectura del chip, conforme lo acredita el reporte interno.
 - (ii) Segundo factor: en el presente caso, ha quedado acreditado que la realización del consumo se generó con el ingreso de la clave secreta, lo antes descrito ha quedado probado con el voucher de la operación "*PIN Verificado*".
29. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
30. En efecto, como ha sido indicado (ver punto 21 de la presente resolución), el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de débito presente**.
31. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento, incluye en su numeral 7.4¹¹ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
32. Así, en la medida que el Banco acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.

¹¹

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

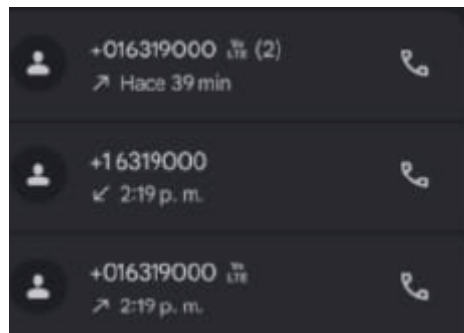
Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

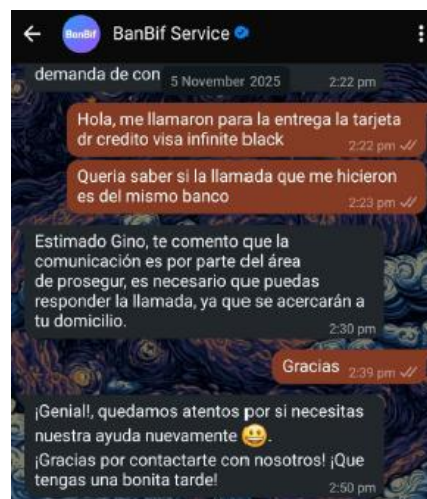
(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

33. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Bonilla cuestionó la realización de la operación pues previamente, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como supuesto personal del Banco; no obstante, antes de gestionar la supuesta entrega de su tarjeta, se comunicó con el denunciado a través del canal de *WhatsApp*, a fin de consultar sobre dicha entrega; el personal le confirmó que un representante de la empresa *Prosegur* se apersonaría a su domicilio y le indicó que atendiera la llamada telefónica. Posteriormente, recibió la visita de un presunto “*Courier*” en su domicilio, quien procedió a cortar su tarjeta; sin embargo, en esa misma fecha se efectuó el cargo correspondiente a la operación cuestionada, conforme se aprecia a continuación en la captura de pantalla la referida comunicación:



34. Cabe precisar que, el señor Bonilla indicó que se comunicó con personal del Banco a través del aplicativo *WhatsApp* a fin de confirmar si la llamada telefónica que recibió provenía de dicha entidad, conforme se aprecia a continuación:



35. En sus descargos, el Banco no desconoció dicha comunicación; sin embargo, sostuvo que el denunciante le indicó que fue contactado para la entrega de una tarjeta de crédito, más no que se le hubiera solicitado entregar su tarjeta a un tercero.
36. Al respecto, de la revisión de la captura de pantalla se advierte que la consulta del denunciante se encontraba referida únicamente a la entrega de una tarjeta de crédito, sin que se evidencie que haya comunicado al Banco las circunstancias de la llamada recibida ni que se le hubiera solicitado entregar su tarjeta a un tercero.



37. En ese contexto, la información proporcionada por el denunciante no resultaba suficiente para que el Banco pudiera identificar un posible escenario de fraude y, en consecuencia, adoptar medidas preventivas de manera oportuna.
38. Asimismo, el Banco señaló que la imprudencia del consumidor conllevó a la realización de la operación materia de cuestionamiento, pues este reconoció haber entregado su tarjeta a un tercero, pero no acreditó que su entidad haya solicitado la entrega o corte de la tarjeta.
39. De la revisión de la página web¹² del Banco se verifica que el número 01 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

En caso de pérdida, robo o extravío de la tarjeta, llamar inmediatamente, las 24 horas y los 365 días del año, para solicitar el bloqueo de tu tarjeta a:

- ✓ Línea de Emergencia ASBANC: 1820
- ✓ Banca Telefónica BanBif: 01 631-9000 (Lima) y 0-801-0-0456 (provincias)

40. Si bien existe certeza de que el número 01 631 9000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, el señor Bonilla recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia, de subsanación y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominado “*Spoofing*”, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹³.
41. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁴.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las ‘áreas de fraude’ de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

¹² <https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

¹³ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹⁴ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



42. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
43. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
44. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.
45. Sobre lo señalado por el denunciante en su escrito del 6 de marzo de 2026, referido a que el comercio efectuó la devolución del importe de S/ 7 000,00 con posterioridad a la presentación de la denuncia, corresponde precisar que dicho hecho no desvirtúa el análisis efectuado en la presente resolución, en tanto la controversia radica en determinar si la operación fue válidamente autorizada y si existe responsabilidad del Banco por su ejecución.
46. Asimismo, respecto a los intereses y cargos financieros generados, cabe indicar que estos derivan de la operación que fue cargada en la tarjeta de crédito del denunciante, por lo que constituyen consecuencias propias del uso del producto financiero. En ese sentido, carece de objeto emitir un pronunciamiento adicional en este extremo.
47. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4915-****-****-7818 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4915-****-****-7818 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante, referido a que previamente, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como supuesto personal del Banco; no obstante, antes de gestionar la supuesta entrega de su tarjeta, se comunicó con el Banco a través

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0672-2026/PS2**

del canal de *WhatsApp*, a fin de consultar sobre dicha entrega; el personal le confirmó que un representante de la empresa *Prosegur* se apersonaría a su domicilio y le indicó que atendiera la llamada telefónica. Posteriormente, recibió la visita de un presunto "*Courier*" en su domicilio, quien procedió a cortar su tarjeta; sin embargo, en esa misma fecha se efectuó el cargo correspondiente a la operación cuestionada:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/11/2025	SHAN COFFE BAR	7 000,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.